



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

INSTITUCIONES DEL PROCESO PENAL

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

DERECHO

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA		27-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJI-07124	6	4	12	16	7		
PRELACION							
Ninguna							
CORRESPONDENCIAS				REQUISITOS			
TJI-1053	Instituciones del Proceso Penal						
TJP-1053	Instituciones del Proceso Penal						

PRESENTACION

La asignatura aborda los fundamentos del derecho procesal penal, explorando cómo se ejerce la jurisdicción, se determina la competencia y quiénes son los sujetos que intervienen en el proceso. Así como, la estructura y funciones de los órganos jurisdiccionales, los servicios administrativos que apoyan el sistema. Pero no se queda allí, también examina los medios alternativos a la prosecución del proceso, principios y procedimientos enmarcados en la constitución. Es un viaje completo a través del intrincado mundo del sistema de justicia penal, donde los estudiantes podrán comprender mejor cómo se administra la justicia y cómo se garantizan los derechos de todos los involucrados, con referencia al derecho comparado.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Comprender los principios y normas que rigen el derecho procesal penal, el ejercicio de la jurisdicción, determinación de competencias y el papel de los diferentes sujetos procesales, por medio de herramientas conceptuales y prácticas necesarias para entender, analizar y participar de manera efectiva en el complejo entramado del sistema de justicia penal, con el fin de contribuir a su mejora y al fortalecimiento del Estado de derecho con énfasis en el derecho comparado.

COMPETENCIAS PREVIAS

Posee nociones básicas de los principios y normas que rigen el derecho penal sustantivo. Conoce la constitución y los derechos humanos consagrados en esta y en los instrumentos internacionales. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Conoce la normativa, jurisprudencia y doctrina relacionada con el proceso penal nacional e internacional.

COMPETENCIAS GENERICAS

Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Todas las asignaturas comprendidas dentro del currículo de la carrera de derecho con especial referencias al Derecho Penal y Derecho Procesal Constitucional.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Fundamentos del derecho procesal penal	Antecedentes Históricos. Concepto y Características del Proceso Penal, comparación con los procedimientos penales en otros países. Finalidad del Proceso Penal. Derecho Procesal Penal. Principios Generales y Específicos del Proceso. Juicio Previo y Debido Proceso. Presunción de Inocencia y Afirmación de Libertad. Respeto a la Dignidad Humana y Defensa, Apreciación de las pruebas, Cosa Juzgada, Autoridad del Juez y Autonomía del Juez. Principios que rigen el Sistema Acusatorio comparado, identificando similitudes y diferencias con otros sistemas.
Unidad II	CONTENIDOS
Ejercicio de la jurisdicción, competencia y sujetos dentro del proceso penal	Concepto, Características y Elementos de la Jurisdicción. Comparación de la jurisdicción penal en diferentes países. Determinación de la Competencia. Métodos y criterios utilizados en diversas jurisdicciones. Clasificación de los Tribunales Penales. Análisis comparativo de la estructura y funciones de los tribunales en varios sistemas. Conflictos de Conocer y No Conocer. Estudio de excepciones y su regulación en diferentes sistemas procesales. Sujetos Procesales, Deberes y Derechos. Comparación del papel y derechos de cada sujeto en diversos contextos jurídicos.
Unidad III	CONTENIDOS
Estructura, funciones jurisdiccionales y servicios administrativos	Estructura, Funciones Jurisdiccionales y Servicios Administrativos. Exploración de diferencias estructurales y operativas entre el circuito judicial penal de Venezuela y otros países. Nociones Generales de la Fase Preparatoria. Modos de proceder. De oficio, Por denuncia, Por querella, Imputación pública. Comparación de las prácticas procesales preliminares en diferentes sistemas jurídicos. Derecho comparado.
Unidad IV	CONTENIDOS
Medios alternativos a la prosecución del proceso, principios y procedimientos en el marco constitucional	Principio de Oportunidad. Análisis de los efectos y supuestos especiales en el contexto de derecho penal comparado. Acuerdo Reparatorio. Supuestos y Procedencia. Oportunidad Procesal, Incumplimiento y Efectos. Suspensión Condicional del Proceso. Requisitos y Procedimiento. Comparación con alternativas similares en otras jurisdicciones Condiciones, Efectos y Revocatoria. Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos. Integración de estos principios y procedimientos en el marco constitucional, destacando diferencias y similitudes en diversas jurisdicciones.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Fundamentos del derecho procesal penal	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los fundamentos del derecho procesal penal y su relación con los conceptos de jurisdicción, competencia, sujetos procesales, la organización y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales penales, a los fines de comprender su aplicabilidad desde la normativa, jurisprudencia y doctrina al proceso penal.	Indaga sobre los principios rectores del proceso penal para identificar conceptos como jurisdicción, competencia y sujetos procesales y contextualizar la organización y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales penales. Explica los aspectos de la organización y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales penales para comprender las funciones de los sujetos procesales en la aplicación de casos concretos. Valora los principios y normas del derecho procesal penal para la aplicación en situaciones concretas de la práctica del derecho procesal penal.

UNIDAD II: Ejercicio de la jurisdicción, competencia y sujetos dentro del proceso penal	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Ejerce la jurisdicción penal, para la determinación de la competencia, tomando en cuenta la actuación de los sujetos procesales en el desarrollo del proceso penal.	Caracteriza los sujetos procesales para comprender los derechos y garantías de las partes en el desarrollo del proceso penal. Explica los alcances y límites de la jurisdicción penal en concordancia con los criterios de atribución de la competencia en materia penal para un manejo adecuado ante los órganos jurisdiccionales. Estima la importancia de la jurisdicción, competencia y sujetos procesales como elementos esenciales del orden procesal para garantizar el Estado de derecho en Venezuela.
UNIDAD III: Estructura, funciones jurisdiccionales y servicios administrativos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Recrea la organización y dinámica del sistema judicial penal con el propósito de coordinar y articular los diferentes servicios administrativos para el desarrollo del proceso penal.	Describe la estructura y organización del sistema judicial penal para jerarquizar los tribunales penales y sus respectivas competencias acorde al tipo de evidencia en el ejercicio profesional. Aplica las principales actuaciones y resoluciones judiciales a lo largo del proceso penal para realizar medidas cautelares, actos de investigación, etapa intermedia, juicio oral, entre otros como los medios de expresión de la justicia penal en Venezuela. Aprecia la interrelación entre la normativa, jurisprudencia y doctrina sobre la estructura y funciones jurisdiccionales en el proceso penal como la base institucional de la nación a fin de, que este se lleve a cabo en concordancia con las mismas.
UNIDAD IV: Medios alternativos a la prosecución del proceso, principios y procedimientos en el marco constitucional	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica medios alternativos en la prosecución del proceso penal, para argumentar en torno a los principios y garantías constitucionales el desarrollo de este y resolver por una vía que no implique la intervención de otros organismos.	Conoce la naturaleza y efectos de los medios alternativos en los supuestos legales y requisitos de procedencia para emplearlos en el proceso penal como formas de autocomposición procesal. Utiliza los medios alternativos para la prosecución del proceso penal buscando soluciones fundamentadas a problemas penales en resguardo de los principios constitucionales. Considera la importancia de aplicar la normativa, jurisprudencia y doctrina relativos a los medios alternativos y principios constitucionales en materia procesal penal para garantizar la obtención de una justicia expedita y sin dilaciones.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Debate, foro, actividad focal introductoria, preguntas activadoras.	Estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles.	Estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles, pruebas escritas u orales.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Binder, A. (2021). Introducción al Derecho Procesal Penal. Ad-Ho.

Cafferata Nores, J. (2021). Proceso Penal y Derechos Humanos: La Influencia de la Normativa Supranacional sobre Derechos Humanos de Nivel Constitucional en el Proceso Penal Argentino. Editores del Puerto.

Duce, M. (2021). Salidas Alternativas y Proceso Penal Simplificado: Experiencia Comparada y Lecciones para América Latina. CEJA.

Ferrajoli, L. (2020). Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal. Trotta.

Guerrero, Ó. (2020). Organización y Gestión del Sistema Judicial Penal. Temis.

Gómez, J. (2021). Los Sujetos Procesales en el Proceso Penal. Tirant lo Blanch.

Hassemer, W. (2022). Fundamentos del Derecho Penal. Bosch.

Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal Gaceta oficial I N° 6.644 Extraordinario del 17 de setiembre del 2021.